

信息网络实施犯罪中“明知”的认定

—— 罗某某帮助信息网络犯罪活动案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院(2024)新2901刑终9号刑事裁定书

2. 案由：帮助信息网络犯罪活动罪

【基本案情】

2022年6月27日，罗某某从深圳来到阿克苏市，其在阿克苏市期间隐瞒自己的真实姓名，陆续联系证人康某某、王某某、马某甲(另案处理)、马某乙(另案处理)四人来阿克苏市，为上述四人提供生活费、住宿费等各项开支，并帮助四人办理营业执照、银行对公账户、电话卡等相关事宜，支付上述办理营业执照等产生的各项开支，办理完成后提供给其上家，其间其帮助办理的对公账户共进账15603860.4元，其中涉案633886元。2022年7月，马某甲、马某乙在深圳工作期间因公司管理原因选择辞职，在找工作过程中从网络上认识了一个中介并添加社交软件账号，对方在网络聊天中给马某甲说让其前往阿克苏市注册空壳公司，办理成功后向其支付报酬。马某甲、马某乙于2022年7月23日乘坐飞机前往阿克苏市，办理期间罗某某负责向马某甲、马某乙提供来回路费、生活费和办理营业执照、对公账户等所有费用。马某甲、马某乙将办理成功的营业执照和对公账户交给罗某某。事后罗某某将办理的营业执照和对公账户交给上家。经核实马某甲办理的三张对公账户共计进账流水15012101

元，经核实其中453886元确定为受害人被诈骗转账金额。马某乙办理的两张对公账户其中一个账户进账流水591759.4元，其中18万元经过核实确定为受害人被诈骗转账金额。

【案件焦点】

1. 罗某某是否明知他人利用信息网络实施犯罪；2. 罗某某是否具有犯罪的主观故意。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区阿克苏市人民法院经审理认为：（1）罗某某从广东省深圳市跨省至新疆维吾尔自治区阿克苏市安排、指挥多人办理营业执照及对方账户，时间跨度持续近两个月之久；（2）在银行向中介告知马某甲办理的对公账户涉嫌电信诈骗后，罗某某未采取任何补救措施，反而继续要求、催促办理对公账户，其反应异于常人；（3）罗某某仅基于对未曾见面的“东哥”的信任，就负责接待马某甲等四人，并主动承担四人的路费、住宿费、生活费，不符常理；（4）罗某某辩称其前往阿克苏市帮助马某甲等四人寻找中介办理营业执照、对公账户等，却多次冒充上述人员与中介或银行工作人员交涉，具有逃避监管、规避调查的情节；（5）罗某某使用手机中的通讯软件将办理营业执照等事宜告知“东哥”。故，结合罗某某的认知能力、既往经历、帮助犯罪的方式等因素，认定罗某某主观上系明知。罗某某明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

新疆维吾尔自治区阿克苏市人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第五十二条，第五十三条，判决如下：

罗某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元。

罗某某不服一审判决，提出上诉。新疆维吾尔自治区阿克苏中级人民法院同意一审法院裁判意见。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、“明知”的界定

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条采用主观明知的推定规则，只要行为人具备该条规定的七种情形之一，就可以认定行为人在主观层面上明知。广义说除“知道+应当知道”和“知道+或许知道”外，还有不同理解，但几乎都是以该二者为中心，如“确知+或知”“知道+有理由知道”等。狭义说认为，“明知”就是“明确知道”“明确的认识”，属于直接故意、确定的故意，不包括“可能性认识”和“间接故意”，否则便加重了行为人的经营成本和风险。将“明知”从“知道”向“应当知道”扩张的过程，实际上是替换犯罪构成要件的过程，将证据要求更高、证明难度更大的“实际知道”替换为“不必实际知道”，这其实是将故意犯扩张到过失犯，超越了“明知”的含义，违背罪刑法定原则。

二、“明知”的推定方法

在司法实践中，为了认定在帮助故意中的“明知”，往往需要采用不同的证据规则，在需要推定的场合，要通过判断行为人是否能实际上履行结果回避的义务，来推定其是否对帮助故意的明知，推定是指根据法律规定或者经验法则，以查明的基础事实为前提，按照事物发展规律性和普遍联系，判断待定事实性质或状态的活动。推定的救济方法是当事人提出反证。所以，帮助信息网络犯罪活动罪中行为人只要能够证明其不可能履行注意义务，或者其已经尽到了合理义务以避免结果发生的，就不应当再推定其主观上有故意。反之，就可以推定其主观上明知。

本案中，罗某某专门从深圳来到阿克苏指挥、安排多人长达两个月之久的目的是办理对公账户进行贩卖，且在事前交代雇用人员“话术”，使用软件告知上线办理对公账户事宜，甚至在银行向中介告知马某甲办理的对公账户涉嫌电信诈骗后，罗某某未采取任何补救措施，反而继续要求、催促办理对公账户，

